

1. 업무개요

기후대기본부 대기환경처 □□□□□부는 「대기환경보전법」 제3조(상시 측정 등) 및 동법 시행령 제66조(업무의 위탁)에 따라 대기오염측정망 위탁관리 역무대행사업을 수행하고 있다. 그리고 「대기환경측정망 설치·운영지침」에 따라 산성대기오염 물질의 건성 및 습성 침적량 파악을 위한 산성강하물측정망을 운영하고 있으며, 2019년 ■■■■■동에 산성강하물측정망을 신규 구축하고자 [표 1]과 같이 종별수는 분석기를 계약·구매하였다.

[표 1] 2019년 종별수는 분석기 계약내용

- 물 품 명: 종별수는 분석기 1대
- 계약기간: 2019. 8. 19. ~ 2019. 11. 22.
- 계약금액: 000,000.00 USD
 - 외자 000,000 USD, 내자 30,948.65 USD(= 37,550,000원, 환율 1213.3원/USD)
- 계약상대자: (주)△△△△
- 물품(장비)의 구성
 - 대기수는 분석기 1세트, 산화수는 측정 장치 1세트, 수은증기 교정기 1세트, 입자상수는 측정장치 1세트, 악세서리(부품 등)

2. 판단기준

「국가를당사자로하는계약에관한법률(이하 국가계약법)」 제26조(지체상금) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 하고, 국가계약법 시행령 제74조(지체상금) 제1항에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 국가계약법 시행규칙 제75조(지체상금률)과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 같은법 시행규칙 제75조(지체상금률)에 따르면 물품의 제조·구매의 지체상금률은 1천분의 0.75이다.

그리고 「물품구매(제조)계약일반조건(계약예규)」 제24조(지체상금) 제4항 제2호에 따르면 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 기후대기본부 대기환경처 □□□□□부는 본 물품에 대한 검사(검수)를 실시하면서 계약종료일이 2019. 11. 22.이고 검사(검수) 합격을 [표 2]와 같이 2019. 12. 12.에 완료하였음에도 계약상대자가 물품을 납품한 2019. 11. 29.을 기준으로 지체일수를 산정하였다.

[표 2] 종별수는 분석기 검수결과 보고문서 및 검수조서

 한국환경공단  수신자 내부결재 (경유) 제 목 「종별수는 분석기」 검수결과 보고 1. , 및 와 관련입니다. 2. 2019년도 대기오염측정망 위탁관리 업무대행사업과 관련하여 추진한 「종별수는 분석기」 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 계약건명 : 종별수는 분석기 나. 계약금액 및 수량 : USD, 1식 ※ USD(외자본 지급원료), 37,550,000 KRW(내자본 검수대상) 다. 계약기간 및 계약자 : 2019.8.29 ~ 2019.11.22., (주) 라. 검수일자 및 검수금액 : 2019.12.16, 37,550,000원 붙임 1. 「종별수는 분석기」 검수결과 1부. 2. 검수조서 1부. 3. 지체상금 부과동의서 1부. 4. 물품 설치확인서 1부. 5. 시험성능평가 결과 1부. 6. 물품계약서 1부. 7. 이행보증보험증권 1식, 끝. 사본 부장 부부장 12/23 협조자 차장 일상감사 감사번호 시행 (2019.12.23.) 검수 () 우 회화 /전송 / / http://www.keco.or.kr / 비공개(5)	검 수 조 서 ○ 계 약 건 명 : 종별수는 분석기 구매 ○ 계 약 업 체 : ㈜ ○ 계 약 기 간 : 2019.08.29.~2019.11.22. ○ 납 품 기 한 : 2019.11.22 ○ 납 품 일 자 : 2019.11.29 ○ 총 계 약 금 액 : USD USD, 37,550,000 KRW ○ 검 수 금 액 : 37,352,863원(총 내자본 37,550,000원 중 지체상금 197,137원 제외) ○ 지출예산코드 : -214-430-04 ○ 검 수 결 과 : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 60%;">검수확인사항</th> <th style="width: 30%;">확인결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>수량 일치 여부</td> <td>예</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>계약규격과 외형 일치 여부</td> <td>예</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>특허 등 특수기능 여부</td> <td>해당없음</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>구성품 일치 여부</td> <td>예</td> </tr> </tbody> </table> 상기 구매 건에 대하여 검수한 결과 상이 없이 검사되었음을 확인함. 검 수 일 자 : 2019. 12. 12 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">검 사 자 소 속</td> <td style="width: 33%;">대기환경처</td> <td style="width: 33%;">직 급 급 성 명</td> </tr> <tr> <td>임 회 자 소 속</td> <td>대기환경처</td> <td>직 급 급 성 명</td> </tr> </table>	구분	검수확인사항	확인결과	1	수량 일치 여부	예	2	계약규격과 외형 일치 여부	예	3	특허 등 특수기능 여부	해당없음	4	구성품 일치 여부	예	검 사 자 소 속	대기환경처	직 급 급 성 명	임 회 자 소 속	대기환경처	직 급 급 성 명
구분	검수확인사항	확인결과																				
1	수량 일치 여부	예																				
2	계약규격과 외형 일치 여부	예																				
3	특허 등 특수기능 여부	해당없음																				
4	구성품 일치 여부	예																				
검 사 자 소 속	대기환경처	직 급 급 성 명																				
임 회 자 소 속	대기환경처	직 급 급 성 명																				
< 검수결과 보고문서 >	< 검수조서 >																					

그로 인하여 기후대기본부 대기환경처 □□□□□부는 계약상대자에게 [표 3]과 같이 지체상금을 과소 산정·부과하게 되었다.

[표 3] □□□□□부 지체상금(기부과·재산정·차액) 산정·부과내역

물 품 명	계약 기간	계약 금액	기부과(납품일 기준)			재산정(검사일 기준)			차액
			납품일	지체일	지체상금	검사일	지체일	지체상금	
종별수은 분석기* (내자분)	'19.08.29. ~ '19.11.22.	37,550,000	'19.11.29.	7	197,137	'19.12.12.	20	563,250	366,113

* (종별수은분석기) 총 계약금액은 000,000.00 USD(외자 000,000 USD / 내자 30,948.65 USD = 37,550,000원, 환율 1213.3원/USD)로, 이 중 외자는 계약기간('19.08.29.~'19.11.22.) 내 선적('19.10.18.)되어 지체상금 부과대상 아님

4. 관련자(부서) 의견

본 물품 구매 계약의 계약상대자는 [표 3]의 지체상금 차액에 대한 납부의사를 밝혔으며 감사 결과가 나오는 즉시 입금받아 회계 처리할 예정임

2019년 당시 미세먼지 이슈로 인력증원 없이 63개소의 측정망을 신규 구축하는 추가경정 사업을 수행하게 되어 부 전체에 업무 과부하가 있는 상황이었고, 본 계약의 담당자는 당시 □□□(♠급)으로 업무 처리가 미숙하였던 점을 참고하여 주시기 바람

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 본 물품 구매 계약의 지체상금을 부적정하게 산정 및 부과한 기후대기본부 대기환경처 □□□□□부(現. ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲본부 ▽▽▽▽▽처 ▼▼▼▼부) ♠급 ◁◁◁에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 기후대기본부장(대기환경처장)은 계약상대자로부터 [표 3]의 지체상금 차액을 회수하시기 바랍니다. 【시정(회수)】